

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת גדעון סער

פ/25/1747

הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) (תיקון – הליכים משפטיים נגד ראש רשות), התשפ"ג–2023

הוספת סעיף 18א. 1. בחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל"ה–1975¹, אחרי סעיף 18 יבוא :

"הליכים משפטיים 18א. (א) לא תיפתח חקירה פלילית נגד ראש רשות נגד ראש רשות אלא בהסכמת היועץ המשפטי לממשלה.

(ב) כתב אישום נגד ראש רשות יוגש באישור היועץ המשפטי לממשלה.

(ג) היועץ המשפטי לממשלה רשאי לאצול לפרקליט המדינה את סמכויותיו לפי סעיף זה."

תיקון חוק המועצות. 2. בחוק המועצות האזוריות (בחירת ראש המועצה), התשמ"ח–1988², אחרי סעיף 6 ח יבוא :
האזוריות (בחירת ראש המועצה)

"הליכים משפטיים 6ט. (א) לא תיפתח חקירה פלילית נגד ראש מועצה נגד ראש מועצה אלא בהסכמת היועץ המשפטי לממשלה.

(ב) כתב אישום נגד ראש מועצה יוגש באישור היועץ המשפטי לממשלה.

(ג) היועץ המשפטי לממשלה רשאי לאצול לפרקליט המדינה את סמכויות לפי סעיף זה."

דברי הסבר

¹ ס"ח התשל"ה, עמ' 211.

² ס"ח התשמ"ח, עמ' 213.

התפקיד הציבורי של ראשי הרשויות יכול לזמן מתנגדים ויריבים פוליטיים רבים. ראשי רשויות מקומיות ממלאים תפקיד בו הם לעיתים הם נדרשים לקבל החלטות אשר עלולות לפגוע בחלק מתושבי הרשות כדי להיטיב עם חלק אחר. ראש רשות הוא שליח ציבור שנבחר בצורה ישירה על ידי ציבור הבוחרים בעיר שלו, לכן, לתדמית הציבורית שלו יש חשיבות מכרעת על המשך יכולתו לכהן בתפקידו ועל יכולתו להמשיך לשרת את תושביו. פתיחת חקירה כנגד ראש רשות מערערת את התדמית הציבורית שלו. פגיעה בתדמית ראש הרשות עלולה להביא לפגיעה בכוחו האלקטורלי, בין אם יתברר שיש אמת בחשדות ובין אם לאו. במקרה שבו נפתחת חקירה ולעיתים גם מוגש כתב אישום, הנזקים מתעצמים, המערכת הפוליטית מתערערת ותפקוד הרשות נפגע באופן ממשי. החשש מנזקים כאלו יכול לגרום לראש הרשות המקומית לפעול באופן שאינו רואה טובת הציבור, והחלטותיו עלולות להיות מושפעות מחשש זה. נבחר ציבור אחרים נהנים ממבנים שונים של הסדרים אשר מגנים עליהם מרדיפה והתעמרות. הצעת חוק זו דורשת את אישור היועץ המשפטי לממשלה או פרקליט המדינה בטרם תפתח חקירת משטרה או בטרם הגשת כתב אישום, ובכך מאזנת את זכויותיהם של ראשי רשויות עם שאר נבחר הציבור. חשוב לציין כי הצעת החוק אינה מבקשת להקל ראש בדרישה להגיע לחקר האמת או לאפשר לאנשים מקלט בחסות החוק, אלא להוסיף מסנן נוסף שימנע מצבים של התנכלות לראש רשות מקומית וגרימת נזק לרשות ולתושבים, בין אם מדובר בשלב החקירה פלילית או בשלב הגשת כתב האישום. הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת מיכל שיר סגמן וקבוצת חברי הכנסת (פ/3694/24).

הצעת החוק זהה לפ/3694/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ג בטבת התשפ"ג (16.01.2023)